



시정, 통보

제 목	△△△△ 지하수개발·이용에 따른 △△절차 이행 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 ‘△△’이라 한다)은 「△△△△△△법」 및 「자연공원법」에 따라 △△△△ 등의 자연생태계, 자연·문화경관 및 지형·지질△△을 체계적으로 보전·관리함으로써 △△△△ 등의 지속가능한 이용을 도모하고 국민이 쾌적한 자연 환경에서 건강하고 여유 있는 생활을 할 수 있도록 하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「지하수법」 제7조(지하수개발·이용의 허가)제1항에 따르면 지하수를 개발·이용하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 시장(특별자치시장을 포함한다. 이하 같다)·군수·구청장의 허가를 받아야 하고, 동법 제8조(지하수 개발·이용의 신고)제1항에 따라 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 시장·군수·구청장에게 신고하고 지하수를 개발·이용할 수 있다.

또한 동법 제9조(준공신고)제1항에 의거 제7조에 따라 허가를 받거나 제8조에 따라 신고한 자가 그 공사를 준공하였을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△△△△는 감사일(2024.11.1.) 현재 총 3개소(△△군 소재 2, △△군 소재 1)에 지하수를 개발·이용하여 △△△△ 등 이용에 필요한 급수를 하고 있다.

[표] △△△△△△△△△△△△△ 지하수개발·이용 현황 ('24. 10. 기준)

구분	이용 시설	위치	관리	급수방식	준공확인증 현황	비고
1	△△△ 마을	△△ △△△ △△△ △△△리 4-5	△△	지하수	×	△△군 이관예정
2	△△△ 마을	△△ △△△ △△△ △△△리 4-2	△△	지하수	×	△△군 이관예정
3	△△△ △△ 화장실	△△군 △△△리 883-1	△△	지하수	×	

※ 자료: △△△ 제출 자료 재구성

「지하수법」 제7조에서 제9조에 따라 지하수개발·이용에 따른 준공확인증을 확인한 결과, [표]와 같이 △△△ 마을 등 총 3개소에 대하여 지하수개발·이용에 따른 준공확인증이 확인되지 않은 상태로 지하수를 이용하고 있었다.

△△△△△△△△△△△△△△에서는 2023.10.27. 부터 2023.12.24.까지 △△△
마을 생활환경(수환경) 개선을 위하여 「2023년 △△△ 지하수개발 공사」를 추진
하면서 지하수 2개소를 개발하였다.

이에 따라 △△△에서는 「지하수법」 제7조제1항에 따라 허가 절차를 이행하면서 해당 지자체(△△군)에 지하수개발·이용 신고서를 제출[△△△△△△△△△△△-6690호(2023.10.19.)]하고 지자체(△△군)에서 지하수개발·이용 신고 수리통보[환경수질과-58052호(2023.12.13.), 환경수질과-58055호(2023.12.13.)]를 받았으나, 사업 준공 후 「지하수법」 제9조(준공신고)에 따라 준공신고서를 제출하여야 함에도 해당 지자체(△△군)에 미제출하여 현재까지 준공확인증이 없음을 확인하였다.

또한 △△△ △△ 화장실의 경우 화장실 이용에 따른 급수로 지하수를 이용하고 있으나 관련 법령이 제정되기 이전에 지하수 개발(추정년도 1995년경)이 이루어져 지하수개발·이용에 따른 준공확인증이 확인되지 않았다.

이에 따라 [표]에서와 같이 총 3개소의 지하수개발·이용을 하고 있는 시설에 대하여 「지하수법」에 따라 지하수개발·이용에 따른 준공확인증 확인, 교부 신청 등 지자체에 △△절차를 진행할 필요가 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△장)은 지하수개발·이용에 따른 준공확
인증 발급을 위한 교부 신청 등 지자체 △△절차를 이행하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)